

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4731/2530

บริษัท อุตสาหกรรม ัญญลักษณ์ ห้างเย็น
จำกัด

นาย ดงเส็ง แซ่ลี้ ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 387, มาตรา 391

เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว โจทก์จำเลยจำต้องกลับคืนสู่ฐานะดังเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 ดังนี้ แม้ตามสัญญาจะไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดให้ใช้เงินตอบแทนในกรณีผิดสัญญาไว้ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยโดยตรงส่วนจำเลยก็มีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์ใช้เงินตามผลงานที่จำเลยทำให้โจทก์เช่นกัน ก่อนโจทก์ตกลงจ้างจำเลย จำเลยรู้อยู่แล้วว่าโจทก์กำลังก่อสร้างบ้านพักให้คนงานอยู่อาศัยแทนที่พักเดิม ซึ่งพักอยู่บนชั้น 2 ของห้องเครื่อง เมื่อจำเลยรับรองว่าจะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานโจทก์ไม่ให้ทรุด ลงต่อไป และใช้ชั้น 2 ซึ่งอยู่ชั้นบนของห้องเครื่องโรงงานโจทก์เป็นที่พักคนงานได้ตามเดิม การที่โจทก์ต้องรื้อที่พักคนงานชั้น 2 ดังกล่าว เพื่อมิให้ห้องเครื่องโรงงานโจทก์ทรุดต่อไปและรื้อบ้านพักคนงานที่กำลังก่อสร้าง ค่าเสียหายทั้งสองประการนี้เป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยโดยตรง ซึ่งจำเลยย่อมคาดเห็นหรืออยู่ในฐานะควรจะได้คาดเห็นล่วงหน้าไม่ใช่เป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุ แต่ค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่ากันห้องชั้น 2 ของโรงงานโจทก์นั้น เมื่อศาลกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่ารื้อที่พักคนงานชั้น 2 บนห้องเครื่องของโรงงานโจทก์แล้ว ค่าเสียหายในการกันห้องจึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงชั้น 2 ของ

โรงงานโจทก์ และไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รู้หรือควรจะได้อยู่แล้วว่า หากซ่อมแซมแก้ไขมิให้อาคารโรงงานโจทก์ทรุด ต่อไปแล้ว จำเลยยังจะต้องกันห้องชั้น 2 ของโรงงานโจทก์ให้ด้วย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนนี้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับจ้างซ่อมแซมห้องเครื่องของโรงงานโจทก์เพื่อมิให้ทรุดต่อไปอีกในราคา 500,000 บาท จำเลยส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย ปรากฏว่าห้องเครื่องทรุดลงอีก โจทก์แจ้งให้จำเลยแก้ไข จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา การผิดสัญญาของจำเลยทำให้โจทก์เสียหายคือ ค่าซ่อมแซมชั้นสองของห้องเครื่องเป็นเงิน 146,000 บาท ซ่อมห้องเครื่องใหม่ 280,000 บาทค่าเสียหายที่โจทก์ต้องรื้อบ้านพักคนงานที่กำลังก่อสร้างจำนวน 120,000 บาท เพราะจำเลยรับรองว่าเมื่อซ่อมแซมแล้วจะสามารถใช้ชั้นสองของห้องเครื่องเป็นที่พักคนงานได้ดั้งเดิม และค่ากันห้องบนชั้นสองของตัวโรงงานเพื่อให้คนงานพักเป็นเงิน 28,000 บาท รวมค่าเสียหาย 574,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ไม่เคยตกลงว่าจะซ่อมห้องเครื่องและที่พักคนงานชั้นสองมิให้ทรุดต่อไปอีก ไม่เคยตกลงว่าเมื่อซ่อมแซมแล้วจะใช้ชั้นสองของห้องเครื่องเป็นที่พักคนงานต่อไปได้อีกจำเลยทำงานให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์ชำระค่าจ้างงวดสุดท้าย 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ห้องเครื่องยังทรุดต่อไปอีก ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคำขออื่น นอกจากนี้ให้ยกฟ้อง ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยนอกจากที่หักชำระหนี้กับโจทก์แล้วให้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาข้อแรกจึงมีว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานโจทก์ตามฟ้อง...คดีมีเหตุผลเชื่อได้ว่าโจทก์อ้างว่าจำเลยตกลงรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานโจทก์โดยรับรองว่าห้องเครื่องโรงงานโจทก์จะไม่ทรุดลงอีกต่อไป มิฉะนั้นโจทก์คงไม่ยอมเสียเงินจ้างจำเลยเป็นเงินสูงถึง 500,000 บาท ให้จำเลยซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ชั่วคราวเพียงระยะ 2-3 เดือนดังข้ออ้างของจำเลย รวมทั้งหากจำเลยไม่รับรองเช่นนั้น ย่อมไม่มีเหตุผลอันใดที่โจทก์จะรื้อบ้านพักคนงานที่กำลังก่อสร้างออก...ข้อที่จำเลยอ้างว่าพื้นดินในเขตท้องที่ที่ตั้งอาคารโรงงานโจทก์ทรุดลงตามปกติทุกปี ก็ได้รับความจากคำเบิกความอ้างขึ้นลอย ๆ ของตัวจำเลยคนเดียว ส่วนฝ่ายโจทก์นั้นยังนำสืบด้วยว่า อาคารโรงงานโจทก์หลังที่ตั้งอยู่ติดกับอาคารห้องเครื่องที่จำเลยรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมมิได้ทรุดลงด้วย ทั้งยังปรากฏว่าหลังจากจำเลยส่งมอบงานรับจ้างให้โจทก์แล้ว โจทก์ได้รื้อที่พักคนงานชั้น 2 ซึ่งอยู่ชั้นบนของห้องเครื่องออก แสดงว่า การทรุดของอาคารโรงงานโจทก์ยังมีอยู่ และโดยเหตุที่อาคารโจทก์หลังที่อยู่ติดกับอาคารโรงงานโจทก์มิได้ทรุดลงด้วย การทรุดของอาคารโรงงานโจทก์จึงน่าจะเกิดจากการบกพร่องของฐานรากหรือโครงสร้างการก่อสร้างมากกว่า จึงฟังได้ว่าหลังจากจำเลยส่งมอบงานรับจ้างให้โจทก์แล้วอาคารโรงงานโจทก์ยังคงทรุดลงอีก จำเลยย่อมเป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อโจทก์เมื่อโจทก์นำสืบว่า โจทก์แจ้งให้จำเลยแก้ไขซ่อมแซมให้เป็นไปตามคำ

รับรอง จำเลยไปตรวจดูแล้วเพิกเฉยเสีย โจทก์จึงบอกเลิกสัญญากับจำเลยนั้น คดีพอเชื่อได้ว่าเป็นความจริง เพราะการบอกเลิกสัญญาเป็นเหตุผลที่พึงปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสียหายตามสมควร ดังนั้นสัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยจึงเป็นอันระงับลง

มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในฐานะจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเพียงใด เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยและสัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยระงับลงแล้ว โจทก์จำเลยจำต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ดังนั้น แม้ตามสัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดให้ใช้เงินตอบแทนในกรณีผิดสัญญาไว้ โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยโดยตรง ส่วนจำเลยก็มีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์ใช้เป็นเงินตามผลงานที่จำเลยทำให้โจทก์เช่นกัน สำหรับกรณีดังกล่าวโจทก์ให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์รวม 4 รายการ รายการแรกค่ารถที่พักคนงานชั้น 2 ซึ่งอยู่บนของห้องเครื่องโรงงานโจทก์ รายการที่ 2 ค่ารถบ้านพักคนงานเพราะจำเลยรับรองว่าเมื่อปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จแล้ว จะให้ชั้น 2 ของห้องเครื่องโรงงานใช้เป็นที่พักคนงานได้ตามเดิม รายการที่ 3 ค่าจ้างผู้อื่นซ่อมแซมแก้ไขมิให้อาคารโรงงานโจทก์ทรุดต่อไป และรายการที่ 4 ค่าจ้างกันห้องที่พักคนงานชั้น 2 ของโรงงานโจทก์เพื่อให้คนงานใช้เป็นที่พักอาศัยโดยเหตุที่ได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นแห่งคำพิพากษานี้แล้วว่า จำเลยตกลงรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานโจทก์ โดยรับรองว่าจะไม่ให้ทรุดอีกต่อไป รวมทั้งก่อนโจทก์ตกลงจ้างจำเลย จำเลยรู้อยู่แล้วว่าโจทก์กำลังก่อสร้างบ้านพักให้คนงานอยู่อาศัยแทนที่พักเดิมซึ่งพักอยู่ชั้น 2 ของห้องเครื่อง เมื่อจำเลยรับรองว่าจะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานโจทก์ไม่ให้ทรุดลงต่อไป และใช้ชั้น 2 ซึ่งอยู่ชั้นบนของห้องเครื่องโรงงานโจทก์เป็นที่พักคนงานได้ตามเดิมการที่โจทก์ต้องรื้อที่พักคนงานชั้น 2 ดังกล่าว เพื่อมิให้ห้องเครื่องโรงงานโจทก์ทรุดต่อไป และรื้อบ้านพักคนงานที่กำลังก่อสร้างเสียดังนี้ ค่าเสียหายในส่วนที่โจทก์รื้อที่พักคนงานและรื้อบ้านพักคนงานกับ

ค่าเสียหายในกรณีจำเลยผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์ได้จ้างผู้อื่นซ่อมแซมแก้ไขมิให้อาคารโรงงานโจทก์ทรุดอีกต่อไปนั้น เป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของจำเลยโดยตรง ซึ่งจำเลยย่อมคาดเห็นหรืออยู่ในฐานะควรจะได้อาคตเห็นล่วงหน้านับแต่ตกลงรับจ้างโจทก์แล้ว ไม่ใช่เป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุตั้งจำเลยต่อผู้ แต่ผู้เสียหายในส่วนที่เป็นค่ากันห้องชั้น 2 ของโรงงานโจทก์นั้น เมื่อศาลกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่ารื้อที่พักคนงานชั้น 2 บนห้องเครื่องของอาคารโรงงานโจทก์แล้ว ค่าเสียหายในส่วนที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่ากันห้องจึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงชั้น 2 ของโรงงานโจทก์ และไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วว่า หากซ่อมแซมแก้ไขมิให้อาคารโรงงานโจทก์ทรุดต่อไปแล้ว จำเลยยังจะต้องกันห้องชั้น 2 ของโรงงานโจทก์ให้ด้วย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่ากันห้อง ส่วนในกรณีที่จำเลย มีสิทธิที่จะได้รับชดเชยคิดเป็นเงินตามผลงานที่จำเลยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานของโจทก์เพียงใดนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์จ่ายเงินตามข้อตกลงการจ้างให้จำเลยแล้ว 3 งวดรวมเป็นเงิน 350,000 บาท โจทก์คงยังไม่จ่ายเฉพาะผลงานงวดสุดท้ายจำนวน 150,000 บาท เท่านั้นเพราะอาคารโรงงานโจทก์ยังทรุดอยู่ โจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยแล้วโจทก์ก็ยังได้รับประโยชน์จากผลงานงวดสุดท้ายที่จำเลยทำไว้อยู่บ้าง โดยทำให้โจทก์ไม่ต้องจ้างช่างทำงานในส่วนที่จำเลยทำไว้และเป็นประโยชน์ต่อโจทก์ประกอบกับจำเลยไม่น่าสืบให้ศาลเห็นว่าผลงานของจำเลยที่ทำให้โจทก์คิดเป็นเงินตามควรเท่าไร สรุปข้อวินิจฉัยดังกล่าวมาจึงเห็นว่านอกจากค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่ากันห้องชั้น 2 ของอาคารโรงงานโจทก์เพียงรายการเดียวแล้ว ที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา ค่าเสียหายแล้วกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์และประเมินผลงานที่จำเลยทำในงวดสุดท้ายเป็นเงินให้จำเลยได้รับชดเชยจากโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เหมาะสมตามพฤติการณ์ที่ปรากฏในคดีแล้วไม่มีเหตุควรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นเพียงบางส่วน

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาทให้โจทก์นอกจากที่แก้ให้
บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น".

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>